Khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, khi đã uống nhiều rượu, cả bọn rủ nhau thuê xe ôm đi lên thị trấn huyện để chơi. Trung và T thuê và cùng ngồi xe của ông Bảy, Văn thuê và ngồi xe của ông Tám (Ông Bảy và Ông Tám là người chở xe ôm). Ông Tám chở Văn đi trước, ông Bảy chở Trung và T đi sau. Đang trên đường đi thì Trung kêu đau bụng cần dừng xe đi vệ sinh. Khi đi vệ sinh xong, thấy đường vắng và trời tối, Trung nảy sinh ý định cướp xe của ông Bảy. Để thực hiện ý đồ đó, Trung đã nhặt một khúc gỗ dài 40cm, nửa viên gạch vỡ dấu trong người và đi về chỗ ông Bảy đang dừng xe. Không nghi ngờ gì, ông Bảy nổ máy để tiếp tục chở Trung, T. Đi được một đoạn thì bất ngờ Trung dùng cây gậy gỗ, đưa nửa viên gạch vỡ cho T đập vào đầu ông Bảy. Ông Bảy loạng choạng, chạy ra khỏi xe, chạy và hô cướp. Trung, T đuổi theo dùng chân, tay đánh ông Bảy đến ngất xỉu. Tưởng ông Bảy đã chết, Trung và T quay trở lại tìm chìa khóa xe của ông Bảy, nổ máy và chạy về thành phố HD.

Khi đến thị trấn huyện, không thấy Trung và T, Văn điện thoại cho Trung và được Trung kể hết vụ việc xảy ra. Văn quay ra đường quốc lộ bắt xe đi về thành phố HD gặp Trung và T. Trung giao xe của ông Bảy cho Văn. Ngày 16/6/2008, Văn mang xe ra hiệu cầm đồ cắm được 3.5 triệu đồng . Trung chia cho Văn 01 triệu đồng. T đưa 01 triệu đồng và giữ lại 01 triệu đồng để chi tiêu.

04 giờ sáng ngày 16/6/2008, thấy đây là vụ việc rất quan trọng, có dấu hiệu cướp của, giết người nên ngày 17/6/2008, cơ quan điều tra công an huyện B đã ra Quyết định khởi tố vụ án, tiến hành điều tra. Ông Bảy sau khi được cấp cứu, dần hồi tỉnh và khai báo cụ thể với cơ quan công an. Cơ quan điều tra Công an huyện B đã ra Quyết định trưng cầu giám định mức độ thương tích và tổn hại sứ khỏe đối với ông Bảy. Kết luận giám định cho rằng ông Bảy bị chấn thương sọ não, bị tổn hại sức khỏe, tỷ lệ thương tật tạm thời là 29%.

Trung, T và Văn sau khi gây án được gia đình khuyên bảo đã ra đầu thú cơ quan điều tra Công an Huyện B vào ngày 18/6/2008 và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào lời khai của Trung, T và Văn phù hợp với chứng cứ, tang vật, hiện trường và lời khai của ông Bảy, vào ngày 19/6/2008, cơ quan điều tra công an huyện B đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Trung, T và Văn và hoàn thiện kết luận điều tra gửi Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh H. Ngày 25/6/2008, Viên kiểm sát nhân dân tỉnh H đã ra cáo trạng truy tố Trung, T và Văn về tội *"giết người*" theo điểm n, o khoản 1 Điều 93 bộ luật Hình sự năm 1999; tội "*cướp tài sản*" theo điểm a, d, đ khoản 2 Điều 133 Bộ luật Hình sự năm 1999.